

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7478/2541

นาย วิรัตน์ ธ นา บริบูรณ์
นาย พิพัฒน์ ธ นา บริบูรณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง, มาตรา 229

โจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความ กันในชั้นอุทธรณ์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่า เงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวนเงิน 404,005 บาท ที่จำเลยทั้งสองได้วางศาลใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ตกเป็นของโจทก์หรือคืนให้แก่จำเลยทั้งสอง คงมีระบุไว้แต่เพียงว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองติดใจเรียกร้องต่อกันเพียงนี้ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากส่วนที่ศาลจะส่งคืนและค่าทนายความให้ตกเป็นพัບกรณ์ไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองจะตกลงกันเฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์เท่านั้นดังนั้นข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมหมาความรวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในศาลชั้นต้นด้วย เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความของโจทก์และจำเลยทั้งสองแล้ว ถือได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งสองในกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ได้พิพากษาเพราะคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145

วรรคหนึ่งโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่จำเลยทั้งสี่วางศาลใช้แทนโจทก์ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีให้จำเลยทั้งสี่ส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 9 แปลง แก่โจทก์และโอนเปลี่ยนชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 9 แปลง กับให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 404,005 บาท จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น และวางเงินจำนวนดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นด้วย ต่อมาโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั้นอุทธรณ์ โดยตกลงกันเฉพาะเรื่องทรัพย์สินที่พิพาทคือที่ดินให้แบ่งคนละครึ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันรวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าอากรภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์หัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการนั้น โจทก์ตกลงถอนฟ้องและถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 14824/2530 ของศาลแขวงพระนครเหนือจำเลยที่ 1 ตกลงถอนฎีกาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 26546/2529 คดีหมายเลขแดงที่ 16744/2533 ของศาลแพ่ง และถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3388/2530 คดีหมายเลขแดงที่ 13783/2530 ของศาลแพ่ง โจทก์และจำเลยทั้งสี่พอใจเรียกร้องต่อกันเพียงนี้ ค่าฤชาธรรมเนียม นอกจากส่วนที่ศาลจะสั่งคืนและค่าทนายความให้ตกเป็นพับ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษตามยอมคืนค่าขึ้นศาลให้ 3 ใน 4

วันที่ 9 กันยายน 2537 จำเลยทั้งสี่ยื่นคำแถลงขอรับค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลอุทธรณ์สั่งคืน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยนำตัวโจทก์มาให้ศาลสอบถามก่อนว่าจะค้านหรือไม่ จึงจะพิจารณาสั่งต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2538 โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับ

เงินค่าธรรมเนียมนและค่าทนายความใช้แทนจำนวนเงิน 404,005 บาท ที่จำเลยทั้งสี่
วางชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ถึงวันนัดฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงสั่งนัดไต่สวน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์คืนเงินพิพาทจำนวน 404,005 บาท ให้แก่
จำเลยทั้งสี่ อีกรึ่ง ที่จำเลยทั้งสี่ขอเงินค่าขึ้นศาลที่ศาลสั่งคืนให้จำเลย 3 ใน 4 ส่วน
ตามคำแถลงฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2537 นั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสี่มีสิทธิรับเงิน
จำนวนดังกล่าวคืนได้ จึงให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวนเงิน 404,005 บาท ที่จำเลยทั้งสี่ได้วางศาลใช้
แทนโจทก์หรือไม่ในปัญหานี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแม้มิได้ระบุไว้ชัด
แจ้งว่าเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวนเงิน 404,005 บาทที่จำเลยทั้ง
สี่ได้วางศาลใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ตกเป็นของโจทก์หรือคืนให้แก่
จำเลยทั้งสี่ คงมีระบุไว้แต่เพียงว่าโจทก์และจำเลยทั้งสี่ตั้งใจเรียกร้องต่อกันเพียงนี้
ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากส่วนที่ศาลจะสั่งคืนและค่าทนายความให้ตกเป็นพับ เมื่อ
พิจารณาประกอบกับที่โจทก์และจำเลยทั้งสี่นำสืบแล้ว ปรากฏว่านายสมประสงค์มัคค
สมัน ทนายจำเลยทั้งสี่เบิกความยืนยันว่า ตกลงเป็นที่เข้าใจกันว่าค่าฤชาธรรมเนียม
นี้ให้ตกเป็นฝ่ายผู้วาง ส่วนโจทก์มีนางสาวนิต ธนาบริบูรณ์ เบิกความตอบทนายทั้งสี่
ถามค้านว่าได้คุยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความกับจำเลยที่ 2 ด้วย และพยาน

คิดว่าพยานมีสิทธิได้รับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความคืน คำว่า คิดของพยาน
โจทก์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการยืนยันให้ฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองจะตกลงกัน
เฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ตามที่โจทก์อ้างเท่านั้น ดัง
นั้น ข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมหมายความว่ารวมถึงค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในศาลชั้นต้นด้วย เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของโจทก์และจำเลยทั้งสองแล้ว ถือได้ว่าสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นจึงไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งสอง ในกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ได้
พิพากษาเพราะคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง
โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวนเงิน 404,005
บาทที่จำเลยทั้งสองวางศาลใช้แทนโจทก์ได้

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ